

1594454-29.2017.8.26.0477
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo Majorado
Magistrado: Vinicius de Toledo Piza Peluso
Comarca: Praia Grande
Foro: Foro de Praia Grande
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 31/10/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
LUCAS DOS SANTOS GOMES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vinicius de Toledo Piza Peluso

Vistos.

LUCAS DOS SANTOS GOMES foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 157, § 2º, I e II, do Código Penal, porque, no dia 06 de setembro de 2017, por volta das 22h00min, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Praia Grande
Foro de Praia Grande
1ª Vara Criminal
Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1594454-29.2017.8.26.0477 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1594454-29.2017.8.26.0477
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
LUCAS DOS SANTOS GOMES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vinicius de Toledo Piza Peluso

Vistos.

LUCAS DOS SANTOS GOMES foi denunciado pelo Ministério Público como incursos no artigo 157, § 2º, I e II, do Código Penal, porque, no dia 06 de setembro de 2017, por volta das 22h00min, próximo ao Océano Praia Clube, bairro Océano, nesta Comarca, agindo em concurso e com unidade de desígnios com terceiro não identificado, subtraiu, em proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, bem pertencente à vítima protegida.

Recebida a denúncia (fls. 29/30), o réu foi citado e apresentou defesa escrita (fls. 42), sendo ratificado o recebimento da denúncia (fls. 44).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e realizado o interrogatório (fls. 81 e 110).

Em alegações finais (fls. 113/114, 132/134 e 138/168), o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia e a defesa a absolvição por falta de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de receptação.

É o relatório.

DECIDO.

A materialidade encontra-se demonstrada por meio dos autos de exibição e apreensão (fls. 06) e de entrega (fls. 11).

A autoria, da mesma forma, restou devidamente comprovada em desfavor do acusado.

O réu, em seu interrogatório judicial (fls. 110), negou a prática delitiva, aduzindo que, no dia dos fatos, não praticou a subtração. Declarou que estava com o aparelho celular quando foi abordado pelos policiais. Por fim, alegou que não foi colocado ao lado de outras pessoas durante o reconhecimento na delegacia, sendo reconhecido sozinho.

Tal versão restou fantasiosa e isolada do conjunto probatório.

A vítima, na fase policial (fls. 10), disse que estava falando ao telefone, quando passou indivíduo de bicicleta que chamou sua atenção, motivo pelo qual guardou seu telefone. Disse que olhou para trás e já não o viu mais e, então, olhou para frente, quando foi surpreendido pelo mesmo indivíduo, que havia dado a volta, e anunciou o roubo, exibindo arma de fogo. Declarou que o indivíduo anunciou o assalto e determinou a entrega do telefone, mas, ao tentar resistir, outro indivíduo se aproximou por trás e complementou o roubo já puxando o aparelho. Disse que eles, após subtraírem o telefone, evadiram-se de bicicleta e, posteriormente, foi solicitado a comparecer na delegacia, onde reconheceu pessoalmente e sem sombra de dúvida o detido como o autor do roubo sofrido, recebendo seu aparelho celular de volta.

Tal depoimento foi corroborado pela testemunha policial Danilo, que, em juízo (fls. 81), reconheceu pessoal e seguramente o réu como autor do delito e relatou que, no dia dos fatos, estava em patrulhamento quando visualizou o réu em atitude suspeita, efetuando sua abordagem. Declarou que foi encontrado aparelho celular com o acusado e indagado como foi adquirido. Salientou que a resposta do réu gerou suspeita e, após, pediu para que o acusado informasse o número do aparelho. Ressaltou que, ao realizar consulta sobre o número do aparelho, foi constatado que se tratava de produto de roubo. Afirmou que, na delegacia, teve conhecimento do boletim de ocorrência referente ao roubo do aparelho celular, constatando que as características do autor do delito eram semelhantes às do réu. Salientou que a vítima compareceu na delegacia, tendo reconhecido o aparelho celular e o acusado pessoalmente. Mencionou que não se recorda se a vítima narrou a subtração.

Asseverou que acompanhou o reconhecimento efetuado pela vítima. Por derradeiro, relatou não recordar se o acusado disse algo sobre o aparelho.

A testemunha policial Viviane, em juízo (fls. 81), reconheceu pessoal e seguramente o réu como autor do delito e relatou que, no dia dos fatos, suspeitou da atitude do réu e efetuou sua abordagem. Mencionou que o acusado estava acompanhado de outro indivíduo. Afirmou que foi encontrado aparelho celular com o réu, sendo efetuada pesquisa pelo número do aparelho e constatado que era fruto de subtração. Declarou que, posteriormente, a vítima reconheceu pessoalmente o acusado em sede inquisitorial. Salientou que não se recorda se a vítima narrou o roubo. Por fim, asseverou que não se recorda se o acusado disse algo sobre o ocorrido. Ressalte-se que "no que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos

policiais, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário" (TJ-SP - APL: 00347063420118260451 SP 0034706-34.2011.8.26.0451, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 21/08/2014, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 26/08/2014).

Ademais, os depoimentos prestados pelos policiais são harmônicos com as demais provas produzidas, certos e seguros sobre a forma como se deu a abordagem e a prisão do acusado, não havendo qualquer discrepância que pudesse infirmar a veracidade das declarações. Ressalte-se, ainda, que os depoimentos se encontram em total harmonia com o inquérito policial e que os policiais sequer conheciam anteriormente o réu, não havendo qualquer elemento probatório que demonstre a intenção deliberada daqueles em prejudicá-lo gratuitamente com tão grave acusação. Estas, pois, as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma, patente a responsabilidade criminal do acusado, eis que as provas produzidas foram certas, seguras e harmônicas, designando de maneira categórica a forma de execução do roubo sub iudice, tendo o réu sido pessoal e seguramente reconhecido pela vítima em sede inquisitorial (fls. 10), como constata os depoimentos judiciais dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, não havendo que se falar, portanto, em absolvição ou desclassificação para o delito de receptação.

Por fim, em relação às causas de aumento do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo, estas não deverão ser reconhecidas, eis que as provas não foram suficientes para sua comprovação, mormente ante os depoimentos judiciais dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, no sentido de que não informaram se a vítima relatou algo sobre o emprego de arma de fogo pelo réu, bem como se, no dia dos fatos, o acusado contava ou não com auxílio de comparsa para a consecução da subtração, de modo que os elementos para comprovação das causas de aumento mostram-se demasiadamente frágeis, sendo seu afastamento medida de rigor.

Assim sendo, considero o réu como incurso no art. 157, caput, do Código Penal, restando a individualização da pena.

Tendo em vista a normal intensidade da conduta do réu, que não desdobrou o dolo mínimo necessário para a configuração do delito e demais circunstâncias e consequências do crime, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, cada dia-multa no seu valor mínimo. Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes, assim como causas de aumento ou de diminuição de pena.

Por fim, ante o quantum de pena aplicado, tratando-se de sentenciado primário, a pena privativa de liberdade poderá ser cumprida em regime inicial aberto.

Eventual detração deverá ser analisada pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais (TJSP - HC nº 2028516-74.2015.8.26.0000 Rel. Lauro Mens de Mello, j. 07/05/2015; TJSP HC nº 0012695-98.2014.8.26.0000 Rel. Guilherme G. Strenger, j. 07/05/2014; TJSP HC nº 2016844-69.2015.8.26.0000 Rel. Euvaldo Chaib, j. 14/04/2015).

Ante o exposto, CONDENO o réu LUCAS DOS SANTOS GOMES, qualificado nos autos, como incurso no art. 157, caput, do Código Penal, a cumprir pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e a pagar multa no valor de 10 (dez) dias-multa, cada dia-multa no seu mínimo legal.

Ante a condenação supra e tendo em vista que o réu permaneceu solto durante toda a instrução processual, ausentes os requisitos do art. 312 do CPP, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Havendo bens apreendidos, providencie-se a devolução, destruição e/ou doação.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do sentenciado no livro do rol dos culpados.

Custas processuais na forma da lei.

P.R.I.C.

Praia Grande, 31 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA